



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה

תיקי תביעה מס':

המפקחת צפורה פיגנבוים

89/10 ,60/10+61/10+62/10

מבנים ניהול ואחזקה ר.כ. (2006) בע"מ ח.פ.
513894816

בענין :

ע"י ב"כ עוה"ד חגי תלמי
מדרך עכו 140 קרית ביאליק 27236
טל': 04-8733485 , 04-8707915

התובעת

נ ג ז

1. קרן פוארטי זנגו ת.ז. 033114075
עמי עמוס זנגו ת.ז. 27140417

מרח' עובדיה 37, חיפה

2. קדוש יצחק ת.ז. 010018125
קדוש עליזה אליס ת.ז. 026995993

מרח' אדמונד פלג 27, חיפה 35705

3. ליביס עמוס ת.ז. 006325682
ליביס מרים ת.ז. 076928852

4. אלימלך אברהם ת.ז. 057768459
אלימלך ויקטוריה ת.ז. 022002356

מרח' אדמונד פלג 27, חיפה 35705

5. אהרון ניסים ת.ז. 057769440
אהרון אינסה ת.ז. 011385366

6. שחם עופר ת.ז. 024890329
שחם לילך ת.ז. 037697166

7. בהט טובה ת.ז. 23821382

8. ידובנר דב ת.ז. 022054696
ידובנר רחל ת.ז. 02205967

9. כהן מרדכי ת.ז. 22252761
כהן עדנה ת.ז. 22629828

10. גבאי יעקב ת.ז. 068968452

גבאי סמדר ת.ז. 022029136

11. שפסר ארנון ת.ז. 027752112
שפסר תמר ת.ז. 028008845

12. בר-גל יורם ת.ז. 006940964

13. פסן נועם ת.ז. 057769853
פסן שלו עידית ת.ז. 057212656

14. בר קווין ת.ז. 011711850
בר איריס ת.ז. 024335630

כולם ע"י ב"כ עוה"ד שמעון צח ואח'
משד' פל-ים 7-9, בנין צים, ת.ד. 481, חיפה 31004
טל': 04-8643264, פקס: 04-8645826

הנתבעים
60,61,62/10

ובעניין: נציגות הבתים ברח' אדמונד פלג 27, 29 ו- 31, חיפה

ע"י: ה"ה דב ידובנר, ניסים אהרון, ארנון שפסר,
נעם פסן ויצחק קדוש

ובאמצעות ב"כ עוה"ד שמעון צח ואח'
משד' פל-ים 7-9, בנין צים, ת.ד. 481, חיפה 31004
טל': 04-8643264, פקס: 04-8645826

התובעת
89/10

נ ג ד

1. נציגות ועד הבית ברח' טשרניחובסקי 41, חיפה

2. נציגות ועד הבית ברח' טשרניחובסקי 43, חיפה

3. נציגות ועד הבית ברח' טשרניחובסקי 43א', חיפה

נתבעות 1 – 3 ע"י ב"כ עוה"ד יואב אניספלד
מרח' ביאליק 3, קומה 9, חיפה
ת.ד. 6954 חיפה מיקוד 31068
טל': 04-8388444, פקס: 04-8388445

4. חב' גב ים לקרקעות בע"מ

ע"י ש. פרידמן ושות' – משרד עורכי דין
ת.ד. 15065, חיפה 31905
טל': 04-8546666, פקס: 04-8546677

הנתבעים
89/10

פ ס ק - ד י נ

המסקנה אליה הגעתי הינה שדין התביעה הכספית של חברת הניהול להתקבל ; תביעת הפרדת הניהול של דירות המדורגים דינה להתקבל גם כן אולם יישומה יהיה מינואר 2013 ועד אשר הבית יירשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

7. תחילתו של ההליך בתביעה כספית שהגישה חברת ניהול נגד בעלים של 14 דירות בבית משותף בעילה של אי תשלום הכספים המגיעים לה עבור אחזקת הרכוש המשותף המבוצעת על ידה. נטען בכתב התביעה כי לפי הסכם בין שלושה ועדי בתים , וכן המחאת זכות מחברת הניהול הקודמת שהינה גם החברה הקבלנית שבנתה את הבית המשותף על כל המבנים שלו , נשכרו שירותיה של התובעת לאחזקת הרכוש המשותף. בשל מורכבות הבית על מתקניו לא אפשרי שהרכוש המשותף יתוחזק וינוהל שלא על ידה . התובעת מתכחשת לגוף המייצג את הנתבעים המכנה עצמו "ועד המדורגים". התובעת העמידה את הסכום אותו לטענתה חייב לה כל בעלים של דירה על 250 ₪ כמחיר ראוי שהוסכם עם יתר בעלי הדירות בשים לב לסכום שנגבה מהם ולעובדה שהנתבעים אינם עושים שימוש במתקנים ייחודיים לדירות האחרות כמו מעליות ומאגרי מים , וזאת חרף העובדה שדירות הנתבעים גדולות יותר מדירות המבנים האחרים של הבית.

2. הנתבעים הגישו כתב הגנה ובד בבד הגישו כתב תביעה, לפי הטענות שלהלן:

(א) בכתב ההגנה טענו לחו סר סמכות עניינית לתבוע כל אחד מבעלי הדירות שכן יש להם ועד מייצג עצמאי המכונה 'ועד מדורגי כרמל וים' . ועד מייצג זה נבחר על ידי הנתבעים ומנהל את ענייני הרכוש המשותף שבתחומי הדירות שלהם. התובעת לא נבחרה על ידי אף לא אחד מהנתבעים לנהל את הבית המשותף. עוד נטען בכתב ההגנה כי התובעת נטולת זכות בדין ומכל מקום אינה מפנה למקור הזכות שלה לתבוע כספים מהנתבעים . כמו כן טענו כי לשנת המגורים הראשונה שלהם שילמו לחברה הקבלנית מראש דמי אחזקה בסך 150 ₪ לדירה, ולא מן הדין לחייבם בתשלום כפול. אין להחיל עליהם חיוב אותו נטלו על עצמם בעלי דירות במבנה אחר של הבית המשותף מאחר ועסקינן באגפים נפרדים להם מתקנים נפרדים – למעט מתחם חניה משותף, והתחייבות של נציגות במבנה אחר אינה מחייבת אותם. גם הסכמי הרכישה של דירותיהם שחררו אותם מנשיאה בהוצאות אחזקת המתקנים המיוחדים של המבנים האחרים בשל היות הפרוייקט 'מבנה מורכב'. מתוקף כך ראו עצמם הנתבעים , ואף הודיעו על כך לנציגויות של המבנים האחרים , עצמאיים לבחור נציגות ולתחזק את הרכוש המשותף בתחומי דירותיהם באופן עצמאי , כפי שאכן עושים בפועל . לכל היותר הם הביעו נכונות להשתתף במימון יחסי של ניקיון ומאור בחני ון וכן ברצועות קרקע שמפרידה ביניהם לבין יתר המבנים . הנתבעים העמידו את שיעור השתתפותם היחסי באחזקת המתחמים בהם הם מכירים כ'משותפים' גם להם על 40 ₪ לדירה, כשהסכום כולל הוצאות עקיפות . מכל מקום הסכומים אותם גובה התובעת מבעלי הדירות במבנים האחרים הם מופרזים יחסית למקובל בענף זה.

(ב) בד בבד הגישו הנתבעים , תחת הגוף המייצג אותם ומכונה 'ועד מדורגי כרמל וים' תביעה נגד נציגויות המבנים האחרים בבית המשותף וכן נגד קבלן הבנין להכרה בבית כ 'בית מורכב', וכ'אגף נפרד' את המתחם בו בנויים שלושת

המבנים המכילים דירות מדורגות ומיוצגים כאמור על ידי הועד . הועד התובע מציין את המרכיבים הבאים המפרידים ומייחדים אותו מהאחרים : כתובת שונה, כניסות פרטיות לכל דירה , דירות גן ו/או מדורגות, שבילים משותפים שמוליכים רק לדירות הללו , מערכת פינוי אשפה נפרדת , ובשונה מהמבנים האחרים – המבנים המיוצגים על ידי הועד התובע אינם כוללים לובי כניסה , מעליות, חדרי מדורגות, מתקני חירום, משאבות מים ומתקנים אחרים הנחוצים למגדלים בשל התכנון הייחודי שלהם. הכרזה על הבית כבית מורכב גם עולה בקנה אחד עם חוזי המכר של הדירות. הצורך בהכרזה על הבית כ'בית מרוכב' ומתן האפשרות לניהול נפרד התחדד כאשר שירותי חברת ניהול חיצונית נכפו על הועד התובע חרף העובדה שלא נבחרה על ידו ולא התחייבה כלפיו, מה גם שהסכומים הנדרשים על ידה בלתי סבירים בעקר לנוכח רמת השירות הירודה שהיא מספקת. הועד התובע מכיר רק בחניון כמתחם משותף לכל בעלי הדירות , ונכון לשאת בחלק היחסי של רכיבי המאור והניקיון שלו.

3. תביעה זו הינה במדה לא מעטה בבחינת 'התפרצות לדלת פתוחה'! לכשיירשם הבית כבית משותף אזי בדעת החברה הקבלנית, בשם הבעלים הרשומים, לרושמו כבית מורכב ולהגדיר את האגפים הנפרדים בו , כך גם עולה מחוזי המכר . גם הנציגויות הנתבעות לא התכחשו לעובדה שהבית המשותף עונה על מבחני בית מורכב וניתן להכריז עליו ככזה אולם ניהול כל אגפיו , לאחר שתוכר ההפרדה ביניהם, חובה שיהיה על ידי אותה חברת ניהול בשל מורכבות המערכות בו.

4. חוק המקרקעין הכיר באפשרות שבית משותף המורכב ממבנים או אגפים יוכר כ'בית מורכב' וכל אגף או מבנה בו ינוהלו ויתוחזקו על ידי הדירות בתחומי אותו אגף או מבנה , ובסעיף 59 לו קבע את המנגנון להכרזה כאמור . זו הנוסחה שנקבעה בחוק:

"[א] מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים [להלן – בית מורכב] ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף כולו או חלק ממנו שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף

[ב] באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן [א] רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן [א] אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן ; הורה המפקח כאמור , יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן [א].

[ג] אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן [א] כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו".

5. התכלית העומדת מאחורי הוראת סעיף 59 על שתי חלופותיו זהה: הפעלת בית משותף שיש בו אגפים נפרדים, כאשר כל אגף מתפקד בנפרד כמעין בית משותף קטן יותר. ברם, להבדיל מהמנגנון הקבוע בס"ק [א], שם החוק והתקנון קובעים מראש כי הבית יתנהל כבית מורכב, וכל בעל דירה, כולל רוכש פוטנציאלי, ידע על כך לפני שרכש את הדירה, או קביעה, לאחר הקמת הבניין ובכל שלב שהוא, כי הרכוש המשותף יתנהל כבית מורכב - החלטות שבאות לידי ביטוי בתקנון הבית המשותף, סעיף קטן [ב] מאפשר למפקח לשנות את הכללים ולפגוע בזכות הקניין ובציפיות הצדדים, כאשר שיקול הדעת נתון בידי המפקח.

6. לפי הוראת הדין האמורה לא הכתובות השונות של כל מבנה ה וכן לא כמות הדירות בכל מבנה כמו גם לא מידת הצורך ולא השימוש בפועל שבעלי דירות במבנה אחד מגלים במבנה אחר, טיעונים שצוינו בתביעת נציגות המדורגים כמבססים את היותם אגף נפרד בבית מורכב, לא הם שמקנים לתובעת זכות לסעדים להם עתרה. אמת המידה הקובעת היא התכנון והבניה הפיסית של המבנה. רק אם וככל שתונח התשתית העובדתית בנוסחה הקבועה בחוק תהווה הדירות המיוצגות על ידי התובעת אגף נפרד.

7. חובה אפוא שהבית המשותף יהיה מורכב ממספר מבנים או מספר אגפים [הגם שהצדדים התייחסו לאגפים הנפרדים כ 'מבנים' ספק בעיני אם אין המדובר ב'אגפים' אולם אינני מכריעה בשאלה; זו תוכרע על בסיס תשריט שיוגש לרישום הבית המשותף]; שלכל אחד תהיה כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים. בית העונה על מבחנים אלו ניתן להכרה כ'בית מורכב' באחת משתי דרכים, ואין בלתן:

– קביעה של בעלי הדירות בתקנון - חלופת ס"ק א';

– הוראה של המפקח על רישום מקרקעין, אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן. ההוראה תכיל אל אופן הפרדת הניהול – חלופת ס"ק ב'.

החוק לא הגדיר מהם 'מבנים' או 'אגפים' המאוזכרים בסעיף 59, והשאיר ענין זה לפרשנותה של הערכאה השיפוטית. ראה ע"א [ת"א] 1483/94 הררי ואח' נ' סדן בית הוצאה לאור בע"מ פ"מ תשנ"ה [ב] 159. וכן ראה דעתו של פרופ' דויטש בספרו, קנין, כך א' [תשנ"ז], 667 ולפיה כאשר מתקיימים הנתונים הפיזיים של מבנים או אגפים בבית משותף, לעיתים עשוי להיות ענין לבעלי הדירות להפריד בין הדבקים ולפצל את הנורמות החלות בבית כך שכל מבנה ינהל את חייו המשפטיים בנפרד. באותה דעה תומך גם פרופ' ויסמן בספרו, דיני קנין, בעלות ושיתוף, 1997, עמ' 402 ואילך.

8. המנגנון אשר נקבע בסעיף 59, היינו הכרה בבית כבית מורכב על דרך של תקנון מוסכם על ידי כל בעלי הדירות או על דרך של החלטת מפקח על רישום מקרקעין, אינו מקרי; הגיונו בצידו: כל בעל דירה, בעת שרכש דירה בבית המשותף, יודע הוא מראש כי אינו רק הבעלים היחיד של דירתו אלא יש לו שותפות מוגבלת עם יתר בעלי הדירות בבנין, כולל: חובתו לשאת בתשלום הוצאות הבית המשותף, על פי החוק, התקנון של הבית המשותף והחלטות האסיפה הכללית. ראה פסק דינו של כב' השופט דרורי בע"א [ס] 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ים [תק-מח 2006(2), 6944, 6947 (2006)].

9. הפועל היוצא של התשתית המשפטית שנסקרה לעיל הינו כי כל עוד לא נקבע , בין בתקנון ובין בהוראה של המפקח על רישום מקרקעין , כי הבית הינו בית מורכב, אילו אגפים/מבנים שלו יתוחזקו וינוהלו בנפרד ואילו ינוהלו במשותף – ממשיך הבית להתנהל כבית משותף כשכל הרכוש המשותף כפי הגדרתו בסעיף 77א' לחוק המקרקעין מנוהל ומתוחזק על ידי ובמימון כל בעלי הדירות . וזו ההגדרה:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית חוץ מהדירות , ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים , המסד, חדרי המדרגות , מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

10. הגיונה של הוראת הדין הזו בצידה : ניגוד העניינים בין בעלי דירות עלול להוביל לשיטת חלוקה שונה של הם את המתחמים/המתקנים השונים , ואין כמו המחלוקת כאן להדגים זאת . הכרזה חד צדדית יש בה כדי להביא למתקנים/מתחמים שיישארו 'יתומים' מבעלי אחריות לניהולם . זאת ועוד , מתחם/מתקן שאינו מתוחזק על ידי האחד חרף היותו משותף , עלותו נכפית על האחרים באופן חד-צדדי. אלו רק מקצת הטעמים בגינם החוק אינו מכיר בפרישה חד-צדדית של קבוצת מיעוט מקבוצת הכלל.

11. מהנימוקים דלעיל נגזרת המסקנה כי כל עוד ה בית לא הוכרז על ידי המפקח על רישום מקרקעין כבית מורכב ולא הוגדרו המתקנים שינוהלו בנפרד לעומת אלו שינוהלו במשותף, חלה ברירת המחדל של סעיף 77א' לחוק המקרקעין ולפיה כל בעלי הדירות חייבים לשאת בהוצאות האחזקה של כל הרכוש המשותף . דירות המדורגים טעו אפוא לחשוב שע ומדת להם הזכות לפרוש מכלל דירות הבית באופן חד צדדי , הם טעו לחשוב ששכירת שירותי חברת ניהול למתחמים בהם בחרו באופן חד צדדי כמשמשים אותם בלבד פוטרת אותם מהחובה להשתתף במימון יתר מתחמי הרכוש המשותף בבית כולו על כל מבניו אגפיו ומתקניו . ולא היא. אין מניעה שבעל דירה יתרום מזמנו וממשאביו לאחזקת הרכוש המשותף גם מקום שחברת אחזקה מופקדת עליו , הרי לביתו הוא עושה . גם אין פסול בבחירת נציגות מטעמם שתישא ותיתן בשמם ועבורם, במשמעות דיני השליחות. יהיה בכך ללא ספק כדי להקל על התנהלות מול חברת הניהול כמו גם מול הנציגויות של המבנים האחרים [אף הן – כל עוד הבית לא הוכרז כבית מורכב - נציגויות במשמעות דיני השליחות] אולם אין זו נציגות במשמעות סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין כל עוד הבית לא הוכרז כבית מורכב וכל עוד דירות המדורגים לא הוגדרו כמבנה/אגף נפרד.

21. ההחלטה לפרוש מהכלל באופן חד צדדי הינה בעוכרי דירות המדורגים גם מהטעם שבכך החמיצו את האפשרות להשפיע על המו "מ לחידוש חוזי הניהול , להשפיע על שדרוג וטיוב סל השירותים המסופק על ידה ואפילו על החלטה להחליפה. החלטת רוב בעלי הדירות – הלא הן דירות המגדלים – להמשיך ולהפקיד את ניהול הרכוש המשותף ב ידי אותה חברת ניהול , מחייבת אפוא גם אותם.

37. עד כאן ההנמקות לקביעה כי כל עוד לא הבית המשותף על כל מבניו /אגפיו לא הוכרז על ידי ערכאה מוסמכת כ'בית מורכב' חלה חובת התשלום לאחזקת הרכוש כולו על כל בעלי הדירות.

47. בחינת הדרישה הכספית של חברת הניהול

(א) בעלי הדירות המד ורגות טענו כי שילמו לחברת הניהול הקודמת 150 ₪ לחדש למשך שנת האכלוס הראשונה שלהם. נתון זה הוכח לגבי ה"ה קדוש וה"ה אהרון שכל אחד מהם שילם עד יוני 2009 [כולל]. גם הוכח שידובנר שילמו לחברת הניהול הקודמת במסגרת חוזה הרכישה עד פברואר 2009 [כולל]. טענה זו אינה אלא טענת 'פרעת'. ככזו, על בעלי הדירות נטל הראיה להוכיחה. מתוך הסכמה דיונית שעלתה מאופן ניהול הדיונים והרצון לייעל ולקצר אותם לא העידו כל בעלי דירות המדורגים וכן לא הוצגו הוכחות התשלום שבצעו, ככל שבצעו, לחברה הקבלנית עבור ניהול ואחזקת הרכוש המשותף בשלב רכישת הדירות. עובדה זו לא תהיה בעוכריהם; תינתן להם האפשרות להגיש ראיות לביסוס טענת 'פרעת'.

(ב) דא עקא שבעלי דירות המדורגים ידעו גם ידעו, מתוך חוזי הרכישה שלהם, כי תעריף של 150 ₪ לחודש הינו תשלום חלקי ואינו משקף את עלות האחזקה היחסית בפועל. חברת הניהול נטלה על עצמה את תשלום יתרת עלות ההוצאות. ראה סעיף 9.5 לחוזה הרכישה של ידובנר.

(ג) לפי חוזי הרכישה, אמורה עלות סל השירותים להיקבע במו"מ בין חברת הניהול לבין בעלי הדירות. ראה ס' 9.5 הנ"ל לחוזה. כאמור לעיל בעלי דירות המדורגים החמיצו את ההזדמנות להשפיע על המו"מ שבסופו של דבר התגבש בחוזה של חברת הניהול מול יתר הנציגויות אשר התייחס לכל הרכוש המשותף. דירות המגדלים ראו את הסכום שנדרש כסביר. המחיר נקבע בשים לב לסכום אותו אמורות לשלם גם דירות המדורגים, תעריף שהיה גלוי וידוע לכולם לרבות ליתר הנציגויות.

(ד) גם חברת הניהול מצאה לשנות את שיעור הגביה בין בעלי הדירות ויצרה מידרג בשיעור הגביה באופן שחלקן של דירות המדורגים היה נמוך יותר חרף היותן דירות גדולות יותר.

(ה) דירות המדורגים ראו לשלם לחברת הניהול התובעת סך של 40 ₪ לחודש לפי תחשיב שבצעו על בסיס $cost +$. בהיעדר הסכמה אזי תשלום לפי תחשיב זה משולל כל בסיס. מעבר לנימוקים המשפטיים לעיל, יוטעם שגם לחברת הניהול ששכרו באופן עצמאי הם לא מ' שלמים לפי $cost +$, אלא לפי הסכם כולל אותו מצאו הגיוני וראוי יחסית להיקף השירותים עליהם הוסכם.

(ז) לא ראיתי להפחית מדירות המדורגים את הסכומים ששילמו לחברת האחזקה ה'פרטית' ששכרו. חברת הניהול התובעת העמידה את שירותי הניהול שלה לרשותם לרבות הוצאותיה הכרוכות בכך ו הם, האחרונים, בחרו לוותר עליהם.

(ז) בעלי דירות המדורגים מלאים כרימון ביקורת על רמת השירות שניתנה וניתנת על ידי חברת הניהול התובעת. מקומה של הביקורת להידון בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ולמצער בפורום האסיפה הכללית של הנציגות. הביקורת יכולה להוות בסיס להחלטה של כל הנציגות [כמוה החלטה של כל הדירות] לנסות ולשנות את תנאי ההתקשרות, בסיס לדרישה משותפת לשיפור השירות, או אפילו לאיתור חברת ניהול אחרת, ככל שיוחלט [ואין באמירה כאן כדי לנקוט עמדה לגבי רמת השירות]. נקבע בפסיקה כי רמת שירות שניתנת אינה מקנה זכות לה פסיק לשלם את החלק היחסי בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף. ראה מדגם מהפסיקה - ע"א (י"ס) 58/87 דר' שלום נ. נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה 2 - י"ס [לא פורסם], וכן ע"א (ת"א) 3454/04 השופטת שרה דותן מיום 15.11.2005.

51. סוגיית הפרדת הניהול

(א) 'בית מורכב' אינו מונח זר לבעלי הדירות. חוזי הרכישה שלהם צפו הכרזה עליו ככזה והסדרת החלוקה למבנים/אגפים על ידי בעלי הזכות במקרקעין.

(ב) משכך מצאתי, בהסכמת באי כוח הנציגות, למנות מומחה בתחום הנדסת הבנין בעל ידע וניסיון במערכות מורכבות כגון אלו המאפיינות את הבית המשותף על כל אגפיו ומתקניו, שיחווה דעתו בקשר עם המתחמים /מתקנים שניתנים להפרדה לצורך ניהולם. הוגשה על ידי המומחה, המהנדס מנחם המר, חוות דעת בהירה ומפורטת שמתארת פיזית את הבית המשותף. מצאתי הלימה מלאה בין התיאור בחוות הדעת לבין התרשמותי הבלתי אמצעית בביקור במקום שקיימתי במעמד נציגי הצדדים ובאי כוחם ביום 24.10.11. מצאתי לצרף אותה לפסק הדין כחלק בלתי נפרד ממנו, לרבות המסקנות העולות ממנה [הטבלאות בעמודים 12-13].

(ג) חוות הדעת מדגישה בצדק את מורכבות הפרוייקט שמכיל שלושה מגדלי דירות הבנויים ברום הגבעה בפנת הרחובות טשרניחובסקי- חכים, ולמרגלותיהם ששה מבנים מדורגים הבנויים במורד הגבעה. מחוות הדעת מתחייבת המסקנה שיהיה מספר המבנים/מתקנים/אגפים בבית המשותף כאשר יהיה, חובה ש'תנצח' עליהם חברת ניהול אחת. לא מתקבל על הדעת שהאחריות לאחזקת המתקנים המורכבים, לבקרה שוטפת ותקופתית עליהם ולמימון הכרוך בכך תפוצל בין מספר גורמים. אילו כך היה – היה הבית המשותף נקלע עד מהרה לשיתוק של תפקוד המערכות הללו. הדבר לא קרה עד היום מהטעם שחברת הניהול התובעת נותרה אחראית על כל המתקנים/מתחמים חרף אי תשלום מצד המדורגים.

67. אתייחס להלן לכל אחת מהמסקנות אליה הגיע המומחה ואילו באי כוח הצדדים חלוקים לגביה:

לוח חשמל - לוח P

– המומחה מונה בחוות דעתו את הצרכנים הניזונים מלוח P אחד לאחד.

– המכנה המשותף של אותם הצרכנים מעיד על התכנון והייעוד של אותו לוח P להיות משותף לכולם. במתכונתו של לוח P היום גם לא ניתן לכמת את החשמל המסופק לצרכנים [אלא אם יוכנסו בו שינויים עליהם המליץ המומחה].

– לוח P הוא דוגמא מובהקת למתקן שאחזקתו ניהולו ומימונו חייבים להיות משותפים.

– הוא הדין לגבי כל צרכני החשמל שלו.

פטור בלא כלום אי אפשר ולכן תימצא להלן התייחסות למיקצת מהצרכנים ספציפיים של לוח P. אראה שגם כשלעצמם נכון לראות בהם מתקנים משותפים לכל מבני/אגפי הבית.

החניון לרבות המצלמות המותקנות בו ושער הכניסה אליו

– החניון הינו צרכן של לוח P ודי בכך שיוגדר כמתקן/מתחם שאינו ניתן להפרדה בין אגפים. מאחר והיתה מחלוקת נוקבת סביבו, ארחיב.

– החניון שהינו תת קרקעי, בן 3 קומות, מכיל חניות שנמכרו לבעלי דירות ותיירשמה על שמם. החניות מסתעפות מנתיב משותף רחב דו סתרי שעובר בכל הקומות ברצף. נקודת הכניסה ונקודת היציאה מהחניון היא באותו מקום. סוגר עליה שער חשמלי, קבועות בו מצלמות.

– הגישה אליו באמצעות כלי רכב היא בנתיב סלול המוביל מרחוב חכים, בין מבני המגדלים למבני המדורגים.

– הגישה לחניון ברגל היא דרך פתחים המובילים לגרמי המדרגות המדורגים, וכן דרך חדרי מדרגות המובילים כל אחד בנפרד ל מבואת הכניסה [לובי] במגדלים.

– הניסיון של דירות המדורגים לחלק את החניון לאגפים באופן שמתחם החניות הפרטיות שלהם יהיה אגף נפרד הינו מלאכותי. אין שום הפרדה פיזית בין החניות, ההפרדה באה לידי ביטוי בסימון בצבע.

– אני מגיעה למסקנה , לרבות בהסתמך על תיאור החניון בחוות דעת המומחה והתרשמותי מהביקור במקום, שהחניון בנוי באופן שאינו ניתן להפרדה. כל מפלסיו הם רכוש משותף כללי מובהק.

חדרי המדרגות חניון-לובי -

– חדרי המדרגות המוליכים מהחניון למפלס הכניסה של המגדלים [הלובי] כמו גם המבואות המוליכות מהחניון לדירות המדורגים מהווים לדעתי חלק אינטגרלי מהחניון ולכן הם רכוש משותף כללי.

– תכנון המבנה מ אפשר גישה רגלית מהחצרות דרך לובי הכניסה של המגדלים וחדרי מדרגות אלו אל החניון.

– טענת המדורגים "אין לנו מה לעשות שם" היא טענה של היעדר צורך. דא עקא שלפי ס' 59 הזכות הקניינית לצד החובה הקניינית לא נגזרות מצורך אלא מהמצב הפיסי של המבנה. טול מקרה של בעל דירה שכלל לא גר בדירתו ; גם לו אין צורך לעבור בכל ח' לק שהוא ברכוש המשותף ובכל זאת חובה עליו להשתתף בנשיאת הוצאות אחזקת הרכוש המשותף. זכות לעבור דרך חדרי המדרגות עומדת לכל בעלי הדירות ומכאן נגזרת חובתם להשתתף בהוצאות אחזקת חדרי המדרגות הללו המחברים בין מפלסי הכניסה לבין החניון.

מעברים פתוחים בין המדורגים –

– בביקור במקום נמצא שהמדורגים נעלו את המעברים המדורגים המוליכים לדירותיהם באופן שרק להם האפשרות לעבור מהמעברים אל שאר חלקי החצר שכן רק בידיהם מפתחות למנעולי השערים.

– ההליך נשוא התביעות דנא לא נועד להכריע אם בידי המדורגים הזכות להתקין את השערים הללו אם לאו ומ נגד אם לבעלי דירות המגדלים יש הזכות לעבור דרך השערים הללו לצורך יציאה מחצר הבית לעבר רח' פלג. לא הובאו בפני ראיות לביסוס עמדתו של צד זה או אחר.

– אין מניעה להיעזר בשערים אלו לצורך תיחום אגף המדורגים כפי שייעשה בחלק האופרטיבי של פסק הדין.

שטחי גינון כבישים פנימיים שבילי גישה ותאורת חוץ -



– התמונה דלעיל מדגימה את המתחם בו בנוי הבית המשותף [תצפית מכיוון דרום] על כל מבניו ואגפיו: מיתחם רחב ידיים, מרשים בגודלו ובמרחבים והמרווחים בין המבנים בינם לבין עצמם וכן בין המבנים לבין הדרכים הציבוריות החובקות אותו, בשים לב למיקומו במרכז עירוני צפוף. ההדמיה של הפרויקט שהופיעה גם בפרוספקטים מדגימה תכנון ארכיטקטוני ייחודי לפרויקט בכללותו. אין בפנינו מקבץ מקרי של 6 בתים משותפים אלא של מיבנן עם סגנון ייחודי שמוצא ביטוי בתב"ע, ובעיקר בחוזי הרכישה. ראה בין היתר סעיפים 3.1, 3.5 [פיסקה אחרונה] לחוזה הרכישה של יגודנר. התב"ע אומצה לתוך חוזי הרכישה כחלק בלתי נפרד מהם, ראה סעיף 3.9 לחוזה יגודנר.

– תכנון הפרויקט הוא כזה המאפשר גישה מכל חזית לכל מבנה: מחזית רח' טשרניחובסקי לדירות המדורגים ומחזית רח' פלג למגדלים. כאמור לעיל השאלה אם בפועל בעלי הדירות עושים שימוש באפשרות זו אינה רלבנטית.

– זכותו בדיון של כל בעל דירה בפרויקט שהחצרות כולן תתחזקנה ברמה אחידה, תשמור על מאפיינים דומים כפי שהי'ו בעת גמר הבניה, ומכל מקום לא למטה מזה. הזנחה של חלק מהחצרות תשליך על המבנים כולם ותהווה פגיעה קניינית בהם.

– חלוקת החצר לאגפים, כטענת המדורגים, הינה מלאכותית ויש בה כדי לפגוע בזכות הקניינית של כל דירה לכך שתשמר חזות הבית כפי שהיתה בעת גמר הבניה. זכותם של המדורגים שהחצר סביב המדורגים תהיה מגוננת ומתוחזקת כדבעי כשם שזכותן של דירות המגדלים שהחצר בקרבת המדורגים תהיה מגוננת ומתוחזקת כדבעי, לפי אותם מאפייני תכנון גנני. הזנחה של חלק מהחצר תשליך במישרין על ערכה של כל דירה בפרויקט.

– זאת ועוד, נספח הרכוש המשותף שצורף למפרטים הטכניים של חוזי הרכישה [ראה חוזה יגודנר] קבע בסעיף 11 לו כי אם השטחים המסווגים כ'פרטי פתוח' [אלו המתחמים נושאי הייחוס כאן] לא יתוחזקו כראוי תהיה העיריה מוסמכת לתחזק שטחים אלו **על חשבון הדיירים**. העיריה אינה כפופה להפרדת הניהול המושגת בין הדיירים ורואה את כולם כמיקשה אחת אחראים לתחזוקה כראוי לפי מדדי העיריה.

– אני קובעת אפוא שהחצר המגוננת כולה , בחזית רח' טשרניחובסקי, בחזית רח' חכים ובין המגדלים, כולה מהווה רכוש משותף כללי.

חדר ציבורי בנין B -

– ההוכחה הניצחת להיעדר הזכות של קבוצה להחריג עצמה מהכלל מתבטאת בחדר הציבורי. לכאורה אף לא אחד מבעלי דירות הבית המשותף אינו חפץ באותו החדר, לא משתמש באותו החדר ומבקש שאותו החדר לא יימנה עם האגף שלו לצורך תחזוקה. אימוץ עמדת המדורגים יותיר את החדר 'יתום' מציאות שאינה מוכרת בחוק המקרקעין.

– דא עקא שתכנון הפרוייקט ייעד את אותו החדר לשימושם של כל בעלי הדירות; המדורגים לא הוכיחו אחרת.

– מתחייבת המסקנה שהחדר הינו רכוש משותף כללי.

מערכת מתזים – צנרת ומתזים

– מערכת זו משמשת לפי חוות דעת המומחה גם את החניון שם ממוקמים גם המחסנים של כל בעלי הדירות , וגם את המגדלים בהיקפים משתנים [לפי גובה כל מגדל ומגדל].

– אינני מקבלת את טענת המדורגים כאילו מאחר והפרוייקט כולל מגדלים מערכת המתזים הינה הכרחי עבור אותן דירות ואין לכפות מימון אחזקתה עליהם. לא היא ; משקבעתי שחדרי המדרגות בין החניון לבין לובי הכניסות של המגדלים הם רכוש משותף כללי , ומשנמצא כי גם בהם מותקנת מערכת המתזים , והמערכת בחניון התת קרקעי הינה הכרח , יש לראותה כרכוש משותף כללי.

71. מהנימוקים שהובאו מעלה נקבע בזה כי הבית הינו בית מורכב. לחברת הניהול ישנם אפוא 5 "לקוחות" אותם צריכה לתחזק: הרכוש המשותף בתחומי כל אחד מהמגדלים [מקומת הלובי ומעלה] , הרכוש המשותף בתחומי כל המדורגים והרכוש המשותף שאינו אחד מהמנויים מעלה שאחזקתו וניהולו לא הופרדו. לכל אחד מה"לקוחות" הללו תהיה נציגות נפרדת. לרכוש המשותף שאחזקתו וניהולו לא הופרדו תהיה נציגות שתכלול נציגים מכל אחד מהמבנים. לא נבחרה נציגות או לא נבחרו נציגויות כאמור – אפעיל סמכותי לפי סעיף 67 לחוק המקרקעין ואמנה נציגות חיצונית בשכר לפי בקשה שתוגש על ידי צד מעוניין.

81. חיוב בעלי הדירות בנשיאת הוצאות האחזקה לפי 'בית מורכב' תהיה תקפה החל מ- 1.1.2013, וזאת כדי ליתן בידי כל הצדדים הנוגעים בדבר שהות להיערכות מתאימה לרבות יישום ההמלצה מס' 2 של המומחה. עלות התקנת מונה החשמל המומלצת תחול על כל בעלי הדירות ותשולם על ידי כל נציגות יחסית לכמות הדירות בה.

91. בחוות הדעת המליץ המומחה [המלצה מס' 1] על התקנות/שינויים אותם ניתן לבצע. משמצאתי שכל שטחי הגינון הם רכוש משותף כללי לא ראיתי לאמץ את המלצה מס' 1. גם לא מצאתי לחייב ביישום המלצה מס' 4 שכן הן בבחינת מתקן משותף כללי.

02. החוב הכספי –

(א) אני מקבלת את תביעת חברת הניהול ומחייבת את כל אחת מדירות המדורגים לפי שמותיהם בכותרת תיק תביעה 60/10, בעלי כל דירה יחד ולחוד, לשלם לחברת הניהול באמצעות בא כוחה את הסכומים המפורטים בטבלה המצורפת לפסק הדין [היא הטבלה שצורפה לכתב התביעה]. האמור לא יחול על הנתבעים אהרון וקדוש.

(ב) נתבעים מס' 2 יצחק ועליזה קדוש, יחד ולחוד, ישלמו לחברת הניהול באמצעות בא כוחה את הסך של 1,050 ₪ [הפחתה של 1700 ₪ ששולמו בעת החתימה על חוזה הרכישה מסכום התביעה].

(ג) נתבעים מס' 5 ניסים ואינסה אהרון, יחד ולחוד, ישלמו לחברת הניהול באמצעות בא כוחה את הסך של 1,050 ₪ [הפחתה של 1700 ₪ ששולמו בעת החתימה על חוזה הרכישה מסכום התביעה].

(ד) בנוסף אני מחייבת את כל אחת מדירות המדורגים לפי שמותיהם בכותרת תיק תביעה 60/10, בעלי כל דירה יחד ולחוד, לרבות הנתבעים אהרון וקדוש, לשלם לחברת הניהול באמצעות בא כוחה את הסך של 250 ₪ לתקופה מחודש מרץ 2010 ועד חודש אוקטובר 2012 [כולל]. החיוב לתקופה שאינה כלולה בכתב התביעה מסתמך על ע"א (ב"ש) 1133/03 קבלו ברוך נ. נציגות הבית המשותף תק-מח 2004 (2) 3196.

(ה) כל תשלום יישא הפרשי הצמדה נכון ל- 1 בחודש הייחוס ועד התשלום המלא בפועל.

(ו) ניתנת לנתבעים בתיק תביעה 60/10 זכות להגיש ראיות על תשלום הסך של 150 ₪ בד בבד עם רכישת דירותיהם, וזאת בתוך 30 יום מהיום. ככל שתוגשנה ראיות כאמור – יופחת הסכום מהחיוב.

(ז) חברת הניהול תגיש לאישור פסיקתא לפי התחשיב שנקבע מעלה.

12. הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד :

(א) לא ראיתי לחייב מי מהצדדים בתיק תביעה 89/10 בהוצאות משפט לרבות לא בהוצאות המומחה.

(ב) כל הצדדים יצאו נשכרים מחוות הדעת.

(ג) לא מן הנמנע ש "חיו" של פסק דין זה יהיו קצרים , זאת אם התקנון המוסכם שיירשם לבית המשותף יקבע חלוקה אגפית שונה.

(ד) מנגד מצאתי לחייב את כל אחד מבעלי דירות המדו , רגים, יחד ולחוד , בשכ"ט עו"ד [כולל מע"מ] של חברת הניהול בסך של 1,500 ₪ לבעלים של כל דירה.

22. בשולי הדברים אני מוצאת לציין את העוינות וההשתלחויות המילוליות בין מי מבעלי דירות המדורגים לבין יתר הצדדים . ראה בנדון עדותו של מר אניספלד המחזקת את עדותו של מנהל הנתבע ת. מקומה של התנהגות בוטה זו לא יכירנו לא בין בעלי דירות וספקי שירות בבית משותף ולא בכלל . מחלוקת הינה לגיטימית ; בוטות – לחלוטין לא. היא לא מביאה לשום הישגים ונסיבות תביעות אלו מוכיחות זאת היטב.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כח' תשרי תשע"ג [14.10.12].

העתקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין